



CONVENTION CADRE

ENTRE

La Société **STIME**

Société par Actions Simplifiée au capital de 128 000 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le 301 850 277 dont le siège social est 27 rue Barbès – 92120 Montrouge représentée par Madame Jocelyne VIAZZO en qualité de DAFJ, dûment habilitée aux fins des présentes, et ci-après dénommée « **le Client ou l'Opérateur** »,

D'une part,

ET

La Société **AZERTY**

Société anonyme au capital de 12345678,90 Euros, immatriculée au RCS 123456789, dont le siège social est situé 12 Rue du Clavier 12345 ORDINATEUR,

Représentée par Monsieur Arturo DELATORA, en qualité de Directeur de la Division Services Opérateurs dûment habilité aux fins des présentes, et ci-après dénommée « **AZERTY** » ou « **le Prestataire** »

D'autre part.

Ci-après désignées individuellement la « **Partie** » ou collectivement les « **Parties** ».

TABLE DES MATIERES

1.	OBJET	5
2.	DEFINITIONS	5
3.	DOCUMENTS CONTRACTUELS	7
4	PRESTATIONS	8
4.1	Périmètre des Services et Prestations	8
4.2	Descriptions des Prestations	8
4.3	Modifications des Prestations	8
5	PROCEDURE DES COMMANDES	8
6	CONDITIONS FINANCIERES	9
6.1	Prix	9
6.2	Modalités de facturation et de paiement	9
6.3	Intérêts de retard	9
6.4	Fiscalité	10
6.5	Défaut de paiement	Erreur ! Signet non défini.
6.7	Contestation de factures	11
6.8	Garanties Financières	11
6.9	Compensation	Erreur ! Signet non défini.
7	RECETTE DES SERVICES	13
7.1	Calendrier	13
7.2	Procédure	13
7.3	Facturation	14
7.4	Pénalités	14
8	OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES	15
8.1	Obligations de AZERTY	
8.2	15 - Obligations de l'Opérateur	
8.3	15 - Obligations communes	
9	DURÉE	16



9.1	Durée de la Convention Cadre	16 -
9.2	Durée des Conditions Particulières et des Commandes	16 -
10	FORCE MAJEURE	16 -
11	RESPONSABILITÉ	16 -
11.1	Responsabilité de AZERTY	16
11.2	Responsabilité de l'Opérateur	17 -
11.3	Responsabilité des Parties à l'égard des tiers	17 -
11.4	Renonciation à recours	17 -
12	ASSURANCES	17 -
13	SUSPENSION DES PRESTATIONS	18 -
13.1	Suspension pour manquement	Erreur ! Signet non défini.
13.2	Suspension contrainte	Erreur ! Signet non défini.
13.3	Conséquences de la suspension	Erreur ! Signet non défini.
14	RÉSILIATION – TERME	18 -
14.1	Résiliation pour manquement	18 -
14.2	Résiliation pour convenance	19 -
14.4	Résiliation pour changement de contrôle de l'Opérateur	19 -
14.5	Conséquences de la résiliation	19 -
15	DROIT APPLICABLE - RÈGLEMENT DES LITIGES	20 -
15.1	Droit applicable	20 -
15.2	Règlement des litiges	20 -
16	CESSION ET TRANSFERT	20 -
16.1	Principe	20 -
16.2	Cession au profit d'un Concurrent	Erreur ! Signet non défini.
16.3	Etat de l'actionnariat de l'Opérateur à la date de signature de la Convention.	20 -
16.4	Opérations sur titres de l'Opérateur en dehors de l'actionnariat déclaré	20 -
17	NOTIFICATIONS - ECHANGES	21 -
18	CONFIDENTIALITE	21 -



19	DROIT DE PROPRIETE	22
19.1	Propriété des données	22
20	PERSONNEL	24
21	ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	24
22	COMMUNICATION ET ATTEINTE A L'IMAGE	24
23	DIVERS	25
23.1	Effet inter-partes	25
23.2	Titres	25
23.3	Références	25
23.4	Indivisibilité	25
23.5	Ecrit électronique	26
23.6	Antériorité	26
23.7	Déclaration	26
23.8	Renonciation	26



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Filiale informatique d'ITM ENTREPRISES, société holding du Groupement des Mousquetaires, la STIME est notamment chargée de concevoir et réaliser l'informatique du Groupement des Mousquetaires et de ses membres, en France et à l'international, en répondant à des exigences de qualité et de performances élevés.

AZERTY est un opérateur et à ce titre autorisée par l'ARCEP à établir, développer et exploiter des infrastructures de communications électroniques et propose une gamme variée de services à l'attention de ses clients professionnels des communications électroniques.

L'Opérateur, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, souhaite acquérir les Prestations et Services de AZERTY.

L'Opérateur s'est rapproché de AZERTY en vue de souscrire aux Services IP Access.

AZERTY a répondu du fait de sa qualité de professionnel des Télécoms et a fait valoir son expérience dans ce domaine.

Chacune des Parties s'engage à respecter ses obligations telles qu'elles sont formulées dans les documents contractuels.

CECI AYANT ETE RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIVIT :

1. OBJET

La présente Convention Cadre a pour objet de mettre en place une coopération et de définir les termes et conditions générales en vertu desquels

- Le Client pourra acquérir des Prestations ou Services auprès de
- AZERTY, et AZERTY fournira au Client les dites Prestations et Services ;

La présente Convention Cadre a vocation à s'appliquer à l'ensemble des Prestations et Services délivrés par AZERTY dans le cadre de son objet.

L'acquisition des Prestations ou Services par le Client sera formalisée par la signature de Conditions Particulières applicables aux Prestations et Services, ainsi que par la passation d'une ou plusieurs Commande(s). Chacun de ces documents sera soumis aux stipulations de la Convention Cadre.

2. DEFINITIONS

Les termes utilisés au singulier comme au pluriel et comportant une majuscule, dans la Convention Cadre et dans les autres documents contractuels, auront le sens qui leur est donné ci-dessous :

Affiliée: désigne, eu égard à une Partie, une personne morale tierce contrôlée par cette Partie, une personne morale tierce contrôlant cette Partie, ou une personne morale tierce sous contrôle commun avec cette dernière, la notion de « contrôle » étant celle définie par les articles L.233-1 et suivants du Code de Commerce.

Anomalie, Défaut ou Incident: désignent toute déviation d'une Prestation ou d'un Service par rapport à ses Spécifications Techniques, inhérente à la Prestation et exclusivement imputable à AZERTY. Une Anomalie, un Défaut ou un Incident est réputé :

- **Critique** quand il empêche toute utilisation en totalité ou en partie de la Prestation concernée par l'Opérateur.
- **Majeur** lorsqu'il restreint substantiellement l'utilisation de la Prestation ou lorsqu'il manque une fonctionnalité essentielle de la Prestation.
- A défaut, il est réputé **Mineur**.

Cas de Force Majeure : désigne un cas de force majeure tel que défini au sein de l'article « Force Majeure » du présent document.



Commande ou Bon de commande: écrit valant commande de Prestations ou de Services et dont un modèle figure en Annexe 1 du présent document.

Concurrent: désigne

- Pour AZERTY tout opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public;
- Opérateur, toute entité ayant pour activité principale la distribution de produits de consommation au travers d'un réseau d'enseignes.
- Toute société contrôlant, au sens de l'article L.233-3 et L.233-16 du Code de commerce, un opérateur ou une entité visés à l'alinéa précédent;
- Toute société appartenant au même groupe de sociétés qu'un opérateur ou une entité visés au premier alinéa, dans la mesure où cette société est contrôlée, au sens des articles L.233-3 et L.233-16 du Code de commerce, par la même société que celle visée à l'alinéa précédent.

Conditions Particulières: désigne le contrat d'application spécifique décrivant les termes et conditions d'utilisation des Prestations ou Services délivrés par AZERTY à l'Opérateur et soumis à la Convention Cadre.

Contrat Opérateur: désigne pris ensemble, la Convention Cadre (le présent document et ses annexes), les, les Conditions Particulières, les annexes des Conditions Particulières, les Commandes et les annexes des Commandes.

Convention Cadre : désigne le présent document et ses annexes tels que définis au sein de l'article « Documents Contractuels » du présent document constituant les conditions générales applicables à l'ensemble des Prestations ou Services fournis par AZERTY à l'Opérateur.

Date de Début des Prestations ou Date de Début de Service: désigne la date de début de chaque Prestation ou Service une fois ceux-ci réceptionnés et livrés selon les conditions définies à l'article « Recette des Services » de la Convention Cadre.

Données Confidentielles: données considérées comme confidentielles telles que définies au sein de l'article « Confidentialité » du présent document.

Equipements de l'Opérateur: désigne les équipements de communications électroniques et tout équipement connexe, propriété de l'Opérateur ou sous son contrôle ou en sa possession.

Equipements de AZERTY: désigne les équipements de communications électroniques et tout équipement connexe, propriété de AZERTY ou sous son contrôle ou en sa possession.

Equipement(s) ou « équipements » (avec ou sans majuscule): désigne tout équipement utilisé par l'une et/ou l'autre des Parties dans le cadre des Prestations ou des Services.

Engagement de Qualité de Services: désigne les niveaux de qualité de services assortis d'indicateurs objectifs (tels que les GTR et les GTD) précisés dans les Conditions Particulières des Services ou des Prestations concernés.

Garantie(s) Financière(s): désigne la ou les garanties financières pouvant être demandée(s) par AZERTY en vue d'assurer l'exécution des obligations de l'Opérateur au titre du Contrat Opérateur dans les termes précisés au sein de l'article « Garanties Financières » du présent document.

Jours: désigne

- **Jours Ouvrés :** désigne un jour autre que les samedis, dimanches et jours fériés
- **Jours Calendaires ou « jours »** (avec ou sans majuscule): désigne tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

Infrastructure AZERTY : désigne notamment toute technologie, Réseau VPN, système de communication, logiciels, matériels fournis, utilisés ou mis à disposition par AZERTY et qui contribuent à la fourniture des Services. Les Infrastructures AZERTY sont décrites notamment dans les Spécifications Techniques.

Prestation ou Service : désignent l'un comme l'autre, en fonction du contexte, les services et/ou les prestations objets des Conditions Particulières correspondantes et commandés par l'Opérateur. Les Services rendus et/ou les Prestations réalisées sont décrites au sein des Conditions Particulières.

Recette : désigne la phase à l'issue de laquelle chaque Prestation ou chaque Service fera l'objet de tests standards en vue de vérifier sa conformité aux Spécifications Techniques, et ce dans les conditions prévues en Annexe.

Spécifications Techniques: désigne les spécifications techniques auxquelles les Prestations devront être conformes, telles que définies dans les Conditions Particulières concernées.

Les autres termes commençant par une majuscule sont définis soit dans le présent document, soit dans ses Annexes soit dans les Conditions Particulières.

Sauf précision ou dérogation contraire stipulée en leur sein, les termes utilisés dans les Annexes, Conditions Particulières et Commandes auront le sens qui leur est donné dans la présente Convention Cadre.

L'utilisation du singulier inclut le pluriel et vice-versa et l'utilisation d'un genre inclut l'autre genre. Toute référence à des personnes inclut les personnes physiques et les personnes morales, notamment de manière non limitative, les entreprises, les sociétés de personnes, les compagnies, les sociétés de capitaux, les associations, les organisations, les gouvernements, les états, les fondations et les fiducies (dans chaque cas, qu'ils soient ou non pourvus d'une personnalité morale distincte).

Toute locution introduite par les termes « notamment », « en ce compris », « en particulier » ou par toute expression similaire, doit être interprétée comme indicative, et ne limite pas le sens des mots qui précèdent ou qui suivent ces termes.

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

La Convention Cadre est composée du présent document y compris son Préambule et de l'ensemble de ses Annexes et éventuels Avenants classés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :

- Le présent document et ses éventuels avenants,
- Ses Annexes, de même rang :
 - Annexe 1 : Modèle de garantie à première demande
 - Annexe 2 : Modèle de garantie bancaire
 - Annexe 3 : Modèle de bon de commande,
 - Annexe 4 : Ethique et Développement Durable,
 - Annexe 5 : Charte d'accès au Système d'Information du Groupement des Mousquetaires.
 - Annexe 6 : Ethique et Développement Durable

En cas de contradiction entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra, sauf stipulation expresse contraire prévue par les Parties dans les annexes en vue de déroger un point particulier de la Convention Cadre. En cas de contradiction entre les annexes, les dispositions contenues dans le document de rang supérieur prévaudront.

L'acquisition d'un ou plusieurs Service(s) ou Prestation(s) par le Client nécessitera au préalable les conditions cumulatives suivantes :

- (i) la conclusion de Conditions Particulières décrivant les Services ou Prestations délivrés par AZERTY ; et
- (ii) la passation d'une ou plusieurs Commandes par le Client

Sauf stipulation contraire expressément prévues par les Conditions Particulières ou les Commandes (annexes des Commandes comprises) qui viendraient déroger un point particulier de la Convention Cadre, chaque Prestation ou Service sera régie par les stipulations des documents suivants, listés par ordre décroissant de préséance,

- La Convention Cadre (le présent document et ses annexes)
- Les Conditions Particulières
- Les annexes des Conditions Particulières
- Les Commandes
- Les annexes des Commandes

L'ensemble de ces documents listés ci-dessus constitue le contrat, désigné ci-après le « **Contrat Opérateur** ».



Par la signature d'une Commande, le Client reconnaît avoir pleine connaissance et accepter les Spécifications Techniques des Prestations concernées, et déclare, en sa qualité de professionnel, que lesdites Prestations répondent à ses besoins.

Toute référence à un certain document est une référence à ce document dans sa version le cas échéant amendée, modifiée, complétée ou reconduite.

Le Contrat Opérateur remplace tous les accords antérieurs, oraux ou écrits, concernant le périmètre WAN entre les Parties relatifs au même objet et constitue l'intégralité de l'accord entre AZiRTY et le l'Opérateur eu égard aux Prestations ou Services qu'il concerne.

Sauf stipulation expresse contraire du Contrat Opérateur, le Contrat Opérateur ne pourra être modifié que par voie d'avenant signé par les représentants habilités des Parties.

4 PRESTATIONS

4.1 Périmètre des Services et Prestations

A la date de signature des présentes, le Client s'engage à commander les Prestations et Services suivants :
IP Accès

4.2 Descriptions des Prestations

Les conditions de fourniture des Prestations sont décrites dans les Conditions Particulières y afférentes.

4.3 Modifications des Prestations

AZiRTY pourra modifier les Conditions Particulières à tout moment, en vue

- de se conformer à l'évolution des normes en matière télécom ou/et
- d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à une Prestation sous réserve d'obtenir l'accord préalable et écrit du Client ; ou/et
- de se conformer à toute prescription (ou avis lorsqu'il s'agit de l'ARCEP) émanant de toute autorité compétente, notamment administrative.

AZiRTY en informera le Client par écrit dans un délai deux(2) mois avant l'entrée en vigueur de ladite évolution ; ce délai est porté à trois(3) mois en cas de modification importante impactant la qualité de service.

Le Client reconnaît devoir accepter, sans compensation, ni droit à résiliation les évolutions des Services, lorsque les évolutions en cause sont la conséquence (i) d'une prescription imposée par une autorité publique ou (ii) d'une évolution des normes en matière télécom.

Dans le cas d'une modification substantielle d'une Prestation pour d'autres raisons que celles visées ci-dessus, le Client disposera d'un délai de soixante (60) Jours Ouvrés à compter de l'information par AZiRTY de ladite modification pour résilier tout ou partie des Commandes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'envoi par le Client d'une lettre de résiliation dans les délais impartis, la modification sera réputée acceptée par l'Opérateur. La résiliation demandée par l'Opérateur sera effective à l'expiration d'un délai de trois (3) mois calendaires à compter de la notification de la modification adressée par AZiRTY. Il est précisé que les Conditions Particulières non modifiées resteront applicables entre les Parties jusqu'à la date effective de ladite résiliation.

5 PROCEDURE DES COMMANDES

Pour bénéficier d'une Prestation ou d'un Service, le Client

- complètera et signera en double exemplaire une Commande et l'adressera à AZiRTY par voie électronique ou sous format papier, ou
- passera Commande dans les formes particulières pouvant être prévues par les Conditions Particulières de chaque Service concerné.

Si AZiRTY donne suite à la demande du Client, elle contresignera un exemplaire dudit document ou enverra un accusé de réception par voie électronique dans les conditions prévues dans les Conditions Particulières de chaque Service concerné.



AZERTY pourra également adresser au Client pour signature une Commande modifiée. La Commande ne liera les Parties, que lorsque celles-ci l'auront signée, ou acceptée dans les formes prévues dans les Conditions Particulières du Service concerné.

Eu égard aux usages dans la profession, les Commandes seront considérées comme valablement transmises par courriel et le récépissé par voie électronique vaudra preuve de l'envoi entre les Parties.

Par ailleurs, si l'Opérateur fait l'objet d'une mesure de suspension conformément aux stipulations du Contrat Opérateur, la réalisation de toute nouvelle Prestation commandée est subordonnée au respect préalable des obligations ayant entraîné ladite mesure de suspension. Si l'Opérateur n'a pas, en cas d'aggravation significative de sa situation globale, réactualisé dans le délai imparti le montant de sa garantie financière, conformément à l'article « Garanties financières » du présent document, la réalisation de toute nouvelle Prestation ou de tout nouveau Service commandé(e) est subordonnée au respect préalable de cette obligation.

6 CONDITIONS FINANCIERES

6.1 Prix

Les tarifs des Prestations ou Services, ainsi que la périodicité d'émission des factures sont décrits dans les Conditions Particulières correspondantes et/ou dans chaque Commande.

6.2 Modalités de facturation et de paiement

AZERTY émettra ses factures suivant les termes de chaque Commande et Conditions Particulières à l'adresse ci – dessous :

**STIME
CNFF
API 114F
28707 AUNEAU Cedex**

L'Opérateur émettra ses factures à l'adresse ci-dessous :

**AZERTY
Comptabilité Fournisseurs
12345 ORDINATEUR**

Le Client règlera les montants en euros par virement bancaire sur le compte ou les comptes désignés par AZERTY sur chaque facture, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date d'émission de facture. AZERTY règlera les montants en euros des éventuelles pénalités dues par virement bancaire sur le compte ou les comptes désignés par l'Opérateur sur chaque facture de pénalités, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date d'émission de facture.

A la signature de la présente Convention Cadre, chacune des Parties fournira à l'autre un RIB.

6.3 Intérêts de retard

A défaut de contestation dans les conditions de l'article 6.7 ci-après, les factures émises en vertu des Commandes, si elles ne sont pas réglées totalement ou partiellement à leur échéance portent intérêt, dès le premier jour de retard.

Outre que les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues et non contestées par le Client, le taux des pénalités pour retard de paiement appliqué par AZERTY sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En cas de défaut de paiement une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera également appliquée de plein droit au Client et sans mise en demeure préalable. Le montant de cette indemnité sera égal au montant tel que fixé par l'article D441-5 du Code de commerce à compter du lendemain de la date d'exigibilité fixée sur la facture et jusqu'au règlement effectif. Les intérêts seront payables à réception de l'avis de débit envoyé par AZERTY.



Ces intérêts sont calculés à compter du Jour Calendaire suivant la date d'échéance du montant non réglé et non contesté jusqu'à son paiement intégral.

Le Client reconnaît et accepte en outre que tout envoi par AZERTY ou les prestataires mandatés par elle d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer, même par courrier simple ou courriel, interrompt la prescription relative au paiement des sommes dues au titre des Services.

En outre, ces intérêts seront capitalisés s'ils sont dus sur une période de douze (12) mois consécutifs, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

6.4 Fiscalité

Les Parties acceptent expressément de se conformer aux dispositions fiscales, visées au présent article, y compris en cas d'évolution de leur situation, notamment juridique et/ou géographique, en cours d'exécution des présentes.

Les taux des taxes applicables sont ceux en vigueur en France à la date de réalisation de la Prestation ou du Service, et ce conformément à l'article 269 du Code Général des Impôts.

Les tarifs indiqués dans les Conditions Particulières et dans chaque Commande sont hors tout impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dû sur le prix des Commandes.

La TVA éventuellement exigible en France en vertu du Contrat Opérateur sera supportée par le débiteur en plus des prix convenus.

Toutes les factures éditées en application du Contrat Opérateur sont exprimées euros et également réglées en euros toutes taxes comprises sur les ventes (incluant la TVA), lorsqu'elles sont exigibles, ainsi que toute autre taxe résultant de la Prestation fournie, conformément à la réglementation française applicable aux services de communications électroniques.

Dans l'hypothèse où les Prestations seraient rendues au profit d'un établissement stable appartenant au débiteur dans un DOM, un TOM ou à l'étranger, le régime TVA applicable sur ces prestations sera, sur demande expresse et circonstanciée du débiteur et sous condition d'acceptation par AZERTY, déterminé en fonction des règles de territorialité applicables entre d'une part la France métropolitaine et d'autre part le département, le territoire ou le pays où cet établissement stable est situé.

En cas de remise en cause de l'application de ces règles de territorialité par l'administration fiscale française, la charge de TVA exigible en France métropolitaine en vertu du Contrat Opérateur sera supportée par le débiteur, majorée des intérêts légaux, pénalités et amendes acquittés, le cas échéant, par le créancier.

Toute modification de la réglementation applicable ou de son interprétation ayant pour effet de faire supporter à AZERTY des impôts, droits ou taxes autres ou d'un montant supérieur à ceux existants à la date de signature de la présente Convention Cadre (tel que, par exemple, une écotaxe) entraînera, de plein droit et sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant, un ajustement corrélatif des prix définis dans les Conditions Particulières et/ou dans chaque Commande afin que AZERTY perçoive dans tous les cas l'intégralité des montants indiqués dans lesdites Conditions Particulières et/ou Commande.

Afin de procéder à la facturation du taux de TVA, il sera fait référence au Numéro d'Identifiant Intracommunautaire ou NIF renseigné ci-dessous :

- Pour SFR : n° FR59 403 106 537
- Pour l'Opérateur : n° FR 68 301 850 277

6.5 Défaut de paiement

Tout défaut ou retard de paiement, partiel ou total, d'une facture non contestée à la date d'échéance, pourra entraîner l'application, cumulative ou non, par AZERTY des intérêts de retards, des garanties financières, des suspensions ou résiliations, des intérêts de retard, des suspensions et résiliations prévues aux présentes.

Le non-paiement, total ou partiel, non justifié par l'Opérateur d'une facture emportera immédiatement et automatiquement déchéance du terme de l'ensemble des factures émises par AZERTY au titre de l'ensemble des Commandes en cours, qui deviendront ainsi exigibles à tout moment par AZERTY.



En cas de non-paiement des sommes dues, AZERTY se réserve en outre le droit de prendre des mesures conservatoires sur l'ensemble ou une partie des Commandes ou du Contrat Opérateur, telles que la suspension, la limitation d'accès aux Services, l'accès aux Services.

En conséquence du défaut de paiement, AZERTY se réserve le droit de mettre en œuvre les mécanismes des clauses de garanties financières de l'article « Garanties Financières » du présent document.

6.7 Contestation de factures

Toutes les contestations qui pourraient survenir entre les Parties devront être faites dans les quinze (15) Jours suivant la réception des factures et seront réglées d'un commun accord par les signataires des présentes ; chacune des Parties conservant toutefois le droit de faire application des dispositions de l'article « Litige » du Contrat.

L'Opérateur devra informer AZERTY, par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception dûment motivée et dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la réception d'une facture, de toute contestation qu'il émettrait sur le contenu de cette facture. Si le montant contesté est inférieur à la valeur totale de la facture le solde non contesté de la facture reste, en tout état de cause, payable à son échéance.

6.8 Garanties Financières

Chacune des Parties peut demander des Garanties Financières à l'autre selon les stipulations convenues dans le présent article « Garanties Financières ».

6.8.1 Conditions

Une Garantie Financière peut être demandée à l'Opérateur par AZERTY au cours de l'exécution de Conditions Particulières, si se produit l'un des cas de figure suivants :

- En cas de constatation de deux retards ou défauts de paiement consécutifs;
- En cas de modification substantielle de sa situation financière;
- Si l'encours (facturé et à facturer) atteint 182 000 euros HT;

Parallèlement, une Garantie Financière peut être demandée à AZERTY par l'Opérateur au cours de l'exécution de Conditions Particulières, si AZERTY après avoir été mis en demeure ne verse pas les pénalités dues à l'Opérateur et qu'aucune contestation n'a été formulée par AZERTY.

A ce titre, chacune des Parties s'engage, sur demande de l'autre, à fournir la garantie financière.

La Partie demanderesse adressera sa requête à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Opérateur ou AZERTY le cas échéant, devra fournir la Garantie Financière dans un délai de trente (30) Jours Ouvrables à partir de la date de réception de ladite demande.

Dans le cas où l'Opérateur ou AZERTY n'est pas en mesure de fournir la Garantie Financière dans les délais, la Partie défaillante s'engage à constituer auprès de l'autre un dépôt de garantie, non rémunéré, dans l'attente de la fourniture de la Garantie Financière. Le dépôt de garantie sera restitué lors de la fourniture de la Garantie Financière. L'absence de fourniture de la Garantie Financière visée au précédent alinéa ou la fourniture d'une garantie avec un montant jugé insuffisant, ouvrira à cette dernière le droit de procéder à la résiliation de plein droit de la Convention sans que l'autre Partie puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre.

6.8.2 Montant de la Garantie Financière

Le montant de la Garantie Financière est déterminé par AZERTY lors de sa demande et ne pourra être inférieur à 3 mois de facturation et sa durée est fixée à vingt-quatre (24) mois.

Le montant de la Garantie Financière est déterminée par l'Opérateur lors de sa demande et ne pourra être supérieure au montant du plafond de pénalités prévu aux Conditions Particulières au titre desquels AZERTY n'a finalement pas versée les pénalités dues.

Au plus tard trois (3) mois avant le terme de la durée de la Garantie Financière, la Partie demanderesse avertira l'autre et pourra demander sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, sa prorogation pour une nouvelle période de trente (36) mois.

6.8.3 Nature de la Garantie Financière

La Garantie Financière prendra la forme, au choix de la Partie demanderesse et par ordre d'importance :



- soit d'un mécanisme de prépaiement,
- soit d'une garantie bancaire à première demande,
- soit d'un gage de compte d'instruments financiers,
- soit d'un dépôt de garantie,
- soit d'un cautionnement bancaire.

Si la Garantie Financière est fournie sous la forme d'une garantie bancaire à première demande : cette dernière doit émaner d'un établissement financier ayant un établissement en France. Cette garantie sera conforme au modèle figurant en Annexe 1 « Modèle de garantie à première demande » de la présente Convention Cadre.

Si la Garantie Financière est fournie sous la forme d'un gage de compte d'instruments financiers, les instruments financiers seront uniquement constitués sous forme d'OPCVM classés par l'Autorité des Marchés Financiers dans la catégorie « Monétaire Euros ». Les fonds gestionnaires des OPCVM devront être préalablement approuvés par AZERTY.

Si la Garantie Financière est fournie sous la forme d'un cautionnement bancaire : cette dernière doit émaner d'un établissement financier ayant un établissement en France. La garantie sera conforme au modèle figurant en Annexe 2 « Modèle de Cautionnement bancaire » de la présente Convention Cadre.

Si la Garantie Financière est fournie sous la forme d'un dépôt : celui-ci doit être effectué par chèque de banque ou par virement, et ne sera restituable que dans un délai maximum de deux mois à compter du terme du Contrat, sous réserve de la parfaite exécution par la Partie défaillante de ses obligations contractuelles et notamment celle relative au paiement.

Si la Garantie Financière est fournie sous la forme d'un mécanisme de prépaiement, les modalités seront décrites au sein des Conditions Particulières concernées.

Dans l'hypothèse où la Partie défaillante ne serait pas en mesure de fournir à AZERTY un cautionnement bancaire ou une garantie à première demande, dans le respect des conditions visées aux présentes, celle-ci peut valablement remettre à la demanderesse dans les mêmes conditions précitées un dépôt de garantie provisoire. Nonobstant ce qui précède, la Partie défaillante s'engage à remettre à l'autre la Garantie Financière initialement requise dans un délai expressément convenu avec cette dernière. Le dépôt de garantie provisoire sera alors restitué à la Partie défaillante, une fois la garantie financière initialement requise, remise à la demanderesse.

6.8.4 Mise en œuvre de la Garantie Financière

AZERTY met en œuvre de plein droit la Garantie Financière en cas de défaut de paiement et après mise en demeure de payer, adressé à l'Opérateur par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant un délai de huit (8) Jours Calendaires à compter de sa date de réception.

L'Opérateur met en œuvre de plein droit la Garantie Financière en cas de défaut de paiement des pénalités et après mise en demeure de payer, adressé à AZERTY par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant un délai de huit (8) Jours Calendaires à compter de sa date de réception.

La mise en œuvre d'un montant partiel de la Garantie Financière n'entraîne pas extinction du montant total de la garantie mais une réduction à hauteur du montant appelé.

6.8.5 Réactualisation de la Garantie Financière

Lorsque :

- (i) les montants facturés subissent une hausse de plus de 20% (vingt pour cent) par rapport à la moyenne des six (6) dernières factures émises par AZERTY ; ou
- (ii) les montants facturés subissent une hausse de plus de 20% (vingt pour cent) par rapport à la moyenne des dernières factures lorsque la période de facturation est inférieure à 6 mois; ou
- (iii) en cas d'appel d'un montant partiel sur la garantie en place,

L'Opérateur s'engage, dans un délai de trente (30) Jours Ouvrables dans les cas (i) et (ii) et dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables dans le cas (iii), à compter de la réception de la demande écrite adressée par AZERTY par lettre recommandée avec accusé de réception, à réactualiser le montant de la Garantie Financière à hauteur du montant fixé dans cette demande ou à produire une nouvelle garantie dans les mêmes termes que la garantie initiale.



Dans le cas où l'Opérateur n'est pas en mesure de réactualiser la garantie dans les délais, celui-ci s'engage à constituer auprès de AZERTY un dépôt de garantie, non rémunéré, dans l'attente de la réactualisation de la Garantie Financière ou de la constitution d'une nouvelle garantie bancaire. Le dépôt de garantie sera alors restitué par AZERTY à l'Opérateur une fois la garantie bancaire réactualisée.

6.8.6 Cas de non fourniture de la Garantie Financière

La non-fourniture de la Garantie Financière, ou l'absence d'actualisation requise par AZERTY dans un délai d'un (1) mois calendaire, à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera de plein droit et automatiquement une modification des conditions de facturation prévues aux présentes, formalisée par voie d'avenant. Cette situation permettra à AZERTY d'exiger de la part de l'Opérateur au premier de chaque mois, le paiement par acompte des factures à échoir, sur une période de douze (12) mois maximum.

Le montant de cet acompte correspond à celui du mois le plus élevé observé sur les six (6) derniers mois à partir de la date de demande de cet acompte.

Le non-paiement de cet acompte entraine la résiliation du Contrat Opérateur et/ou des Conditions Particulières concernées entre AZERTY et l'Opérateur selon les modalités prévues à l'article «Résiliation» de la Convention Cadre.

6.8.7 Renouvellement de la Garantie Financière

Chacune des Parties s'engage au terme de la première garantie, et si les cas d'ouverture visés à l'article 6.8.1 perdurent, à fournir une nouvelle garantie bancaire dans les mêmes termes que la garantie initiale.

Dans le cas où la Partie débitrice n'est pas en mesure de fournir une nouvelle garantie dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés avant l'échéance de la dernière garantie en vigueur, celle-ci s'engage à constituer auprès de l'autre un dépôt de garantie, non rémunéré, dans l'attente de la constitution d'une nouvelle Garantie Financière conformément à l'article 6.8.6 ci-dessus. Le dépôt de garantie sera alors restitué par une fois la Garantie Financière acquise.

7 RECETTE DES SERVICES

7.1 Calendrier

La Recette des Prestations/Services s'effectue selon le calendrier prévu aux Conditions Particulières.

7.2 Procédure

7.2.1 Procédure propre aux documents

Les documents livrables accessoires aux Prestations, identifiés en annexe des Conditions Particulières concernées, sont soumis au fur et à mesure de leur réalisation, à la validation du Client. Pour cela, ils sont remis au Client qui dispose de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de leur remise pour valider chacun des documents concernés ou émettre des réserves.

En l'absence de remarques sous le délai susvisé, le document est réputé validé par l'Opérateur.

Les Parties conviennent expressément que les livrables seront considérés comme acceptés sans réserve dès lors que l'Opérateur en fera un premier usage.

7.2.2 Procédure de Recette propre aux Services

AZERTY notifiera au Client la mise à disposition du Service selon les termes prévus aux Conditions Particulières. Le Client disposera d'un délai de dix (10) Jours Ouvrés pour contester ou émettre des réserves à la mise à disposition du service par AZERTY à compter de la réception de ladite notification dans les conditions définies ci-après.

(i) Si l'Opérateur constate l'existence d'Anomalies Critiques ou d'Anomalies Majeures, les stipulations suivantes s'appliqueront :



- En cas d'Anomalies Critiques: si la Recette fait apparaître des Anomalies Critiques, la Recette sera réputée ajournée. AZERTY corrigera alors lesdites Anomalies Critiques dans les meilleurs délais, ou dans les termes précisés au sein des Conditions Particulières. Une fois ces Anomalies Critiques corrigées, une nouvelle notification de mise à disposition sera adressée au Client. Le Client disposera à nouveau d'un délai de cinq (5) Jours Ouvrés pour contester la mise à disposition du service par AZERTY à compter de la réception de ladite notification.
- En cas d'Anomalies Majeures : la Recette sera prononcée sous réserve des Anomalies Majeures, et des éventuelles Anomalies Mineures constatées. Cette Recette vaudra acceptation avec réserve par le Client des Prestations ou des Services livré(e)s par AZERTY et reconnaissance par le Client de la conformité des Prestations et/ou des Services aux stipulations de la Commande concernée et à leurs Spécifications Techniques sous réserve des Anomalies Majeures et/ou Mineures mentionnées. Le cas échéant, les Parties définiront d'un commun accord le délai de correction des Anomalies Mineures et/ou Majeures. Une fois les Anomalies Majeures corrigées, les Parties procéderont à une nouvelle Recette visant à s'assurer de la bonne correction de ces Anomalies. La validation de cette nouvelle recette vaudra Recette définitive de l'intégralité des Prestations/Services concernés.
- Seuls des tests de Recette faisant apparaître les Anomalies Critiques et/ou Anomalies Majeures seront de nouveau effectués.

(ii) En l'absence d'Anomalies Critiques et Majeures, les stipulations suivantes s'appliqueront:

- La Recette sera prononcée sans réserve.
- Le Client pourra néanmoins mentionner les éventuelles Anomalies Mineures constatées.
- Cette Recette vaudra acceptation par le Client des Prestations/Services livré(e)s par AZERTY et reconnaissance par le Client de la conformité des Prestations/Services aux stipulations de la Commande concernée et à leurs Spécifications Techniques. Le cas échéant, les Parties définiront d'un commun accord le délai de correction des Anomalies Mineures.

L'utilisation à des fins d'exploitation des Prestations ou du Service par le Client ne pourra commencer et, par conséquent, la Date de Début de chaque Prestation/Service ne pourra intervenir, qu'à compter du prononcé de la Recette avec ou sans réserve par l'Opérateur de la Prestation/Service concerné(e).

Dès lors toute exploitation ou utilisation d'un Service par le Client avant le prononcé de la Recette ou sans que ce dernier ait procédé à sa Recette et à défaut de s'être mis en conformité dans les 72h après mise en demeure, vaudra acceptation sans réserve du Service.

Il est à ce titre convenu entre les Parties, que AZERTY sera déchargée de toute responsabilité ou d'un quelconque engagement de Qualité de Service pour toute Anomalie qui aurait dû être détectée au cours de la Recette, lorsque celle-ci a été prononcée tacitement.

7.3 Facturation

La facturation est lancée à compter de la Date de Début de Services, y compris lorsque celle-ci est prononcée avec des réserves - soit la date de notification de la mise à disposition (i) si la Recette est prononcée tacitement, ou (ii) si la Recette est prononcée avec ou sans réserve ;
- soit à la date de la dernière notification de mise à disposition après résolution des Anomalie(s) Critiques

En cas de modification d'une Prestation ou d'un Service par avenant à une Commande, la constatation de la réalisation de la modification se fera par simple envoi d'un courrier par AZERTY à l'Opérateur lui notifiant la mise à disposition de la Prestation modifiée, sans qu'il y ait lieu de procéder à une Recette dans les conditions visées au présent article sauf si la Prestation demandée est conditionnée à la validation du Client par rapport aux travaux de ladite Prestation.

7.4 Pénalités

Le non-respect des délais impératifs prévus au titre du Planning pour la réalisation des Prestations peut engendrer des pénalités.

Les pénalités concernent le non-respect des niveaux de services attendus tels que précisés au Contrat, dont les conditions d'application et les montants sont décrits au sein des Conditions Particulières



Elles devront être réglées par AZERTY dans un délai maximum de quarante-cinq (45) Jours suivants la date d'émission de la facture par le Client.

Les pénalités qui pourront éventuellement être prévues au Contrat Opérateur sont forfaitaires et libératoires. Elles constituent l'ensemble des réparations auxquelles l'Opérateur peut prétendre dans les cas ouvrant droit à leur demande.

Les pénalités ne pourront être appliquées qu'en cas de retard imputable uniquement à AZERTY. Ces pénalités ne pourront s'appliquer en cas de Force Majeure.

Toutefois, en cas d'atteinte du plafond des pénalités tel que stipulé au sein des Conditions Particulières concernées, les Parties conviennent que les pénalités perdent leur caractère libératoire et qu'en pareille hypothèse et dans les conditions de l'article 11 ci-après, le Client puisse le cas échéant agir en responsabilité contre AZERTY.

8 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

8.1 Obligations de AZERTY

Le Prestataire est seul responsable de l'ensemble des choix et des moyens humains, techniques, logistiques, matériels et informatiques qu'il met en œuvre dans le cadre du Contrat pour effectuer les Prestations. Dans le cadre de ses interventions au titre de l'exécution du Contrat, le Prestataire prend toutes dispositions afin de s'assurer de la préservation de l'intégrité des données, logiciels, systèmes et autres éléments associés à la Prestation auxquels il a accès dans le cadre de l'exécution du Contrat.

A ce titre, AZERTY s'engage auprès du Client à

- Réaliser les Prestations avec la compétence et le soin raisonnable, et ce dans le respect des normes nationales et européennes applicables;
- Si AZERTY sous-traite des activités avec l'accord préalable et écrit du Client dans le cadre de l'article 23.9, assumer la responsabilité de la partie sous-traitée des Prestations.
- Obtenir et maintenir en vigueur toutes les autorisations administratives requises et payer toutes les sommes, taxes et autres droits liés à ses activités d'opérateur,
- S'assurer de la participation effective de son personnel et de ses éventuels sous-traitants, nécessaire à la fourniture des Prestations. S'assurer de leur collaboration active et du respect de leurs engagements.
- A transmettre toute information pertinente au Client dans le cadre de la fourniture des Services.

8.2 Obligations de l'Opérateur

Le Client s'engage auprès de AZERTY à :

- Ne pas utiliser les Prestations à toutes autres fins que celles d'activités de télécommunications et de services accessoires;
- Ce que ses Equipements soient conformes aux normes nationales et européennes applicables;
- Obtenir et maintenir en vigueur toutes les autorisations administratives requises et payer toutes les sommes, taxes et autres droits liés à ses activités et à l'utilisation des Prestations,
- Respecter les procédures et instructions émises par AZERTY et mentionnées en Annexe du Contrat Opérateur.
- S'assurer de la participation effective de son personnel, nécessaire au bon déroulement des Prestations dans le respect des charges et travaux définis au présent Contrat Opérateur. S'assurer de leur collaboration active et du respect de leurs engagements.
- A transmettre toute information pertinente à AZERTY dans le cadre de la fourniture des Services.

Le Client sera seul responsable de l'utilisation des Prestations. Il ne les utilisera à aucune fin interdite par les lois applicables ni ne causera de perte ou de dommage, quels qu'ils soient, à AZERTY ou à tout tiers. Le Client s'assurera que les Prestations ne sont pas utilisées à des fins impropres ou illicites ou en violation des droits d'un tiers. Le Client garantira AZERTY dans le cadre de toute action intentée par un Utilisateur Final contre AZERTY pour les raisons évoquées ci-avant.



8.3 Obligations communes

Les Parties conviennent de coopérer dans la réalisation des Prestations. A cet effet, les Parties se rencontreront régulièrement afin d'échanger les informations et documents nécessaires à leur réalisation des Prestations. Le Client fournira à AZERTY toute l'assistance requise dans l'exécution des Prestations.

9 DUREE

9.1 Durée de la Convention Cadre

La Convention Cadre entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties et expirera dans les deux (2) ans à compter de sa signature dans l'hypothèse où aucune Commande ne serait passée durant ce laps de temps ou au terme de la dernière Commande dans le cas contraire.

9.2 Durée des Conditions Particulières et des Commandes

Sauf mention contraire des Conditions Particulières, celles-ci sont conclues pour la durée de la Convention Cadre et reconduites dans les mêmes conditions.

Sauf stipulation contraire, les Commandes seront conclues pour une durée initiale et ferme de douze (12) mois à compter de la Date de Début du Service concerné. Toute résiliation d'une Commande dont l'Opérateur serait à l'origine ou à l'initiative et intervenant durant cette période ouvrira droit au bénéfice de AZERTY au versement d'un dédit dont le montant correspond aux sommes encore à devoir jusqu'au terme de la période initiale.

A l'issue de cette première période, elles seront tacitement reconduites par durées successives d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée avec demande d'acté de réception adressée par une Partie à l'autre avec un préavis de trois (3) mois avant la prochaine date de reconduction.

10 FORCE MAJEURE

Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d'une non-exécution ou d'une exécution partielle résultant directement ou indirectement d'une cause pouvant être interprétée par un tribunal français comme un cas de force majeure (soit un « Cas de Force Majeure »). De plus, les Parties conviennent qu'un Cas de Force Majeure inclura les contraintes de l'Opérateur Historique, actes de tiers.

Chaque Partie notifiera dans les meilleurs délais à l'autre, par écrit, la survenance de tout Cas de Force Majeure.

Les obligations de la Partie victime du Cas de Force Majeure et, en particulier, les délais requis pour l'exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu'elle n'encoure de responsabilité, quelle qu'elle soit.

Les Parties s'efforceront, dans la mesure du possible, d'atténuer les effets des Cas de Force Majeure.

Si un Cas de Force Majeure empêche l'une des Parties d'exécuter une obligation essentielle au titre d'une Commande, de Conditions Particulières et/ou de la Convention Cadre pendant une période de plus de soixante (60) jours, chacune des Parties pourra résilier la Commande concernée et/ou le Service concerné - voire / la Convention Cadre si la résiliation de la Commande et/ou du Service concerné rend la Convention Cadre dépourvue d'objet ou modifie substantiellement l'économie générale du Contrat Opérateur, et ce par lettre recommandée avec demande d'acté de réception, sans indemnités pour l'une ou l'autre Partie. Par dérogation à l'article « Résiliation » du présent document, la résiliation interviendra à la date de réception de la lettre recommandée.

11 RESPONSABILITÉ

11.1 Responsabilité des Parties

Le présent article complète les Conditions Particulières des Services ou Prestations.

AZERTY s'engage, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des

Prestations. Chacune des Parties est responsable des dommages directs causés à l'autre

Partie



La responsabilité de l'une ou l'autre des Parties ne pourra être engagée qu'en cas de faute établie à son encontre et dûment prouvée.

Chacune d'elles n'est pas responsable des défaillances résultant de faits indépendants de sa volonté, notamment les cas de force majeure tels que : ceux mentionnés à l'article intitulé « Force Majeure » du présent document, les cas fortuits et les défaillances dues à des tiers ou au fait de l'autre Partie.

Au cas où la responsabilité d'une des Parties serait engagée au titre du présent Contrat Opérateur, la Partie défaillante ne prendra pas en charge les préjudices indirects : les préjudices commerciaux, les préjudices moraux (ex : atteinte à l'image, à la renommée ou à la réputation...), les pertes d'exploitation, les pertes de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, de clientèle, et tout autre perte de revenus.

Au cas où la responsabilité de l'une des Parties serait engagée au titre du présent Contrat Opérateur, celle-ci est responsable vis à vis de l'autre de tous dommages directs que ses équipements, ses préposés ou sous-traitants causeraient aux personnels et aux équipements de cette dernière. La Partie défaillante demeure responsable vis à vis de l'autre de toute action ou omission de ses préposés et sous-traitants.

Dans la mesure où la responsabilité de l'une des Parties serait engagée au titre du Contrat Opérateur, le montant des dommages et intérêts ou indemnités judiciaires ou conventionnelles qu'elle pourrait être amenée à verser, par année contractuelle, à l'autre ne saurait en aucune façon excéder, par année contractuelle et tous dommages confondus, un montant égal à cinq mois de chiffre d'affaires net hors taxe qui aurait été facturé, perçu et encaissé par AZERTY (calculé sur la base d'5/12 du Chiffre d'affaire annuel d'une année contractuelle) pour les Services en causes.

11.2 Responsabilité particulière de l'Opérateur

L'Opérateur est seul responsable de la fourniture et de la qualité de service à l'égard de ses Clients Final.

L'Opérateur est responsable vis-à-vis de AZERTY de tous dommages directs que ses Equipements, son personnel ou celui de ses prestataires de services causeraient à AZERTY. L'Opérateur demeure responsable vis-à-vis de AZERTY de toute action ou omission de ses préposés et/ou prestataires de services.

L'Opérateur assume la responsabilité pleine et entière des relations qu'il entretient avec ses partenaires commerciaux, ses Clients Finaux et tout autre tiers. Il s'engage à garantir AZERTY de toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit intentés par les tiers précités.

11.3 Responsabilité des Parties à l'égard des tiers

Chaque Partie fait son affaire des litiges avec les tiers ayant trait à l'objet des présentes et relatifs à ses propres prestations.

A l'égard des clients finals des Parties, chacune des Parties assume seule la responsabilité pleine et entière de la fourniture et de la qualité des prestations à l'égard de ceux-ci dans le cadre des contrats qu'elle passe avec eux. A ce titre, elle prend à sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter. Elle s'engage à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir l'autre Partie contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant de ses propres clients finals et des conséquences financières qui en découlent.

11.4 Renonciation à recours

De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation en responsabilité, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus de deux (2) ans après la survenance du fait générateur.

12 ASSURANCES

Chaque Partie s'engage à détenir auprès d'une compagnie d'assurances de premier rang une police « responsabilité civile », couvrant les risques associés à l'exécution du Contrat Opérateur, et ce pour un montant en adéquation avec la nature des Prestations et des Services concernés. Chaque Partie fera son affaire de l'assurance de ses biens et de ses employés.

Sur première demande de l'une des Parties une fois par année civile, l'autre devra lui communiquer son



attestation d'assurance.

13 Suspension des Prestations

13.1 Suspension pour manquement

En cas de non-respect de l'une de ses obligations par le Client au titre de la présente Convention Cadre, de Conditions Particulières et/ou d'une Commande et, en particulier, si à l'issue de la procédure visée à l'article 6.5 subsistent des factures de AZERTY totalement ou partiellement impayées à leur échéance et à défaut de bénéficier d'une garantie financière, AZERTY pourra, sans préjudice des autres recours dont elle dispose, envoyer au Client, par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception, une mise en demeure de remédier à sa défaillance ou une notification. Si la notification reste sans effet pendant trente (30) jours suivant sa réception par le Client, AZERTY pourra suspendre de plein droit et sans autre formalité les Prestations ou Services, objets de la Commande concernée.

A défaut pour le Client de remédier à sa défaillance dans un délai de trente (30) jours à compter de la suspension des Prestations ou Services, AZERTY pourra, par dérogation aux dispositions de l'article « Résiliation » du présent document, résilier la ou les Commande(s) concernée(s) de plein droit et avec effet immédiat aux torts du Client qui en supportera toutes les conséquences.

13.2 Suspension contrainte

AZERTY pourra, s'il y est obligé en raison d'un Cas de Force Majeure tel que défini aux présentes et/ou pour respecter un ordre, une instruction, une recommandation, un avis ou une exigence du gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité administrative, judiciaire ou locale compétente, suspendre de plein droit et sans autre formalité les Prestations ou Services, objets de la Commande concernée.

13.3 Conséquences de la suspension

La suspension des Prestations n'entraînera pas la suspension des paiements et facturations au titre des Prestations et/ ou Commandes non concernées. Le Client déclare expressément accepter les conséquences de l'application du présent article, en particulier en termes de continuité de Service et ne pourra en aucun cas se retourner contre AZERTY pour quelque dommage que ce soit qu'il subirait du fait de cette application.

Dans l'hypothèse où la suspension porterait sur un élément principal du Service concerné rendant le maintien des prestations accessoires à ce Service incohérent, le Client se réserve le droit de demander également la suspension desdits accessoires.

14 RÉSILIATION – TERME – REFACTION

14.1 Résiliation pour manquement

En cas de manquement de l'une des Parties dans l'exécution d'une de ses obligations essentielles aux termes de tout ou partie du Contrat Opérateur, l'autre Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en demeure exigeant, si un remède est possible, qu'elle remédie à la situation en question dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

S'il n'y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n'est possible, notamment par voie de résolution amiable telle que prévue par la Convention Cadre, l'autre Partie pourra mettre fin à la Convention Cadre et/ou des Conditions Particulières et/ou à la Commande concernée par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception, de plein droit et sans formalité. La date d'effet de la résiliation sera la date indiquée sur la seconde lettre recommandée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels la Partie non défaillante pourrait prétendre en vertu de la loi, de la Convention Cadre, des Conditions Particulières et/ou des Commandes.

Est également considéré comme un manquement et ouvre donc droit à la résiliation de la Convention Cadre, des Conditions Particulières ou de la Commande, selon les modalités du présent article, tout non-respect par l'une des Parties, des obligations mises à sa charge au titre de l'article « Garanties Financières » de la Convention Cadre.

14.2 Résiliation pour convenance

Les Parties peuvent également résilier de plein droit la Convention Cadre/les Conditions Particulières ou une Commande dans les hypothèses suivantes :

- Unilatéralement et sans motif sous réserve du respect des conditions et préavis stipulés à l'article « Durée » de la Convention Cadre ou de l'article « Durée » des Conditions Particulières concernées;
- D'un commun accord à la suite d'une suspension contrainte d'un Service ou d'une Prestation dans le cadre de l'article « Suspension contrainte » du présent document, les modalités de cette résiliation étant à définir au cas par cas par les Parties par voie d'avenant à la Convention Cadre;
- Unilatéralement en cas d'un Service ou d'une Prestation à durée indéterminée (sous réserve du respect d'une éventuelle Période Initiale) et sous réserve du respect d'un préavis raisonnable, à défaut de précision dans les Conditions Particulières concernées. En pareille hypothèse, cette résiliation ne met pas pour autant un terme aux Conditions Particulières auxquels ce Service ou Prestation est rattaché. Seule la Commande y afférente sera résiliée ;

14.3 Résiliation pour Cas de Force Majeure

La Convention Cadre et/ou les Commandes et/ou les Services pourront être résiliés en Cas de Force Majeure conformément à l'article « Force Majeure » du présent document.

14.4 Résiliation pour changement de contrôle

Chacune des Parties se réserve le droit en cas de changement de contrôle de l'autre, la notion de « contrôle » étant celle prévue par les articles L.233-1 et suivants du Code de Commerce, de résilier le Contrat Opérateur de plein droit dans un délai de trente (30) Jours Calendaires à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant du changement de contrôle ou à compter de sa connaissance dudit changement.

14.5 Conséquences de la résiliation

Il est entendu entre les Parties qu'en cas de résiliation du Contrat pour les seuls motifs de résiliation prévus au paragraphe 14.1 "Résiliation" du présent document, le Prestataire s'engage à :

- rembourser au Client la quote-part des Prestations non échue et non réalisée en cas de résiliation imputable au Prestataire étant précisé qu'en cas de résiliation imputable au Client aucun remboursement des Prestations ne sera effectuée,
- Honorer les Commandes dûment signés par les Parties et non concernés par la résiliation.

Sur simple demande, chacune des Parties restituera à l'autre Partie toutes les Informations et Données qui sont en sa possession ou sous son contrôle, dans un délai maximum de (30) Jours.

En cas d'expiration du Contrat, quel qu'en soit la cause, le Client s'engage à régler au Prestataire les éventuelles sommes restant dues pour les prestations effectivement réalisées à la date de fin du contrat dans un délai de 15 jours suivant la notification de fin du Contrat.

La résiliation anticipée de la seule Convention Cadre, quelle qu'en soit la cause, n'entraîne pas automatiquement la résiliation des Conditions Particulières et des Commandes en cours. Les stipulations de la Convention Cadre s'appliqueront aux Commandes et/ou Conditions Particulières en cours jusqu'à leur propre extinction ou résiliation.

En revanche, la résiliation ou l'extinction des dernières Conditions Particulières ou de la dernière Commande entraînera automatiquement la résiliation de plein droit de la Convention Cadre.

Après la résiliation ou l'arrivée du terme de la Convention Cadre et/ou des Conditions Particulières et /ou d'une Commande, l'Opérateur cessera immédiatement toute utilisation des Prestations concernées et, à ses propres frais, procédera à toutes les désinstallations consécutives des Equipements de l'Opérateur en vue de restituer l'environnement concerné en son état initial, usure normale exclue.

14.6 Réfections

Dans le respect de l'Article 1223 du Code civil, le Client pourra, en cas d'exécution imparfaite du Contrat et après mise en demeure par Notification, solliciter une réduction proportionnelle du prix. En cas d'acceptation par AZERTY de n'exécuter finalement qu'une partie de la prestation litigieuse et dans l'hypothèse d'une absence de paiement par le Client, ce dernier notifiera sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais au Prestataire.

15 DROIT APPLICABLE - RÈGLEMENT DES LITIGES

15.1 Droit applicable

Le Contrat Opérateur est régi exclusivement par le droit français et interprété conformément à celui-ci.

15.2 Règlement des litiges

Préalablement à toute saisine, les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige ou différend, quel qu'il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait de la Convention Cadre, des Conditions Particulières et/ou d'une Commande, notamment en ce qui concerne leur interprétation, exécution, non-exécution ou résiliation. Pour ce faire, elles s'engagent à porter le litige à la connaissance de l'autre Partie.

A défaut de résolution amiable dans les soixante (60) jours calendaires après mise en œuvre d'une procédure d'escalade, le litige sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

16 CESSION ET TRANSFERT

16.1 Principe

Il est expressément convenu entre les Parties, que la présente Convention Cadre et le Contrat Opérateur ont été conclus par chacune des Parties eu égard à la forme, la composition actuelle, la personnalité, la réputation et la solvabilité de l'autre.

Chaque Partie, se réserve le droit en cas de cession de contrôle de l'autre Partie, de résilier sans frais ni indemnités de part et d'autres le Contrat Opérateur, dans les conditions fixées à l'Article « Résiliation pour changement de contrôle » de la Convention Cadre.

16.2 Cession au profit d'un Concurrent

Nonobstant ce qui précède, dans l'hypothèse où cette cession s'effectue au bénéfice d'un Concurrent de AZERTY ou d'un Concurrent du Client, il sera fait application des dispositions de l'article 16.4 ci-après.

16.3 Etat de l'actionnariat de l'Opérateur à la date de signature de la Convention.

Le Contrat Opérateur est conclu en considération de la structure capitalistique de l'Opérateur ou de AZERTY à la date de signature des présentes et/ou des Conditions Particulières concernées.

16.4 Opérations sur titres de l'Opérateur en dehors de l'actionnariat déclaré

Toute opération sur titres de l'Opérateur ou de AZERTY, incluant les augmentations de capital, est libre sous réserve des stipulations ci-après.

Dans l'hypothèse où une telle opération aboutirait à une prise de participation dans le capital de l'Opérateur ou de AZERTY pouvant aboutir à une prise de contrôle de celui-ci par un Concurrent de AZERTY ou par un Concurrent du Client, l'autre Partie pourra alors, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant la Partie concernée par l'opération de sa connaissance de la réalisation à venir d'une telle opération, résilier de plein droit tout ou partie du Contrat Opérateur.

16.5 Opérations sur titres de l'Opérateur en dehors de l'actionnariat déclaré

Toute opération sur titres de l'Opérateur, incluant les augmentations de capital, est libre sous réserve des stipulations ci-après.



Dans l'hypothèse où une telle opération aboutirait à une prise de participation dans le capital de l'Opérateur pouvant aboutir à une prise de contrôle de celui-ci par un Concurrent de AZERTY, cette dernière pourra alors, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant l'Opérateur de sa connaissance de la réalisation à venir d'une telle opération, résilier de plein droit tout ou partie du Contrat Opérateur.

17 NOTIFICATIONS - ECHANGES

Toute notification, demande, certification ou communication remise ou faite par l'Opérateur en vertu du Contrat Opérateur, ou toute information de nature à impacter la bonne exécution de toute ou partie de celui-ci, fera l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception au frais de la Partie émettrice et envoyé à l'adresse suivante :

AZERTY - Direction Générale OPERATEURS - 12 Rue du Clavier 12345 ORDINATEUR

L'Opérateur : Direction Générale – 21/27, rue Barbès – 92120 Montrouge

18 CONFIDENTIALITE

AZERTY et l'Opérateur s'engagent à considérer comme confidentiels, le Contrat Opérateur ainsi que tous les documents, informations, annexes de l'offre et données (y compris les données relatives aux clients finaux), quel qu'en soit le support, qu'elles s'échangent à l'occasion de la négociation ou de l'exécution du Contrat Opérateur (ci-après dénommés «Données Confidentielles»).

En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans accord préalable et écrit de la Partie émettrice. Les Parties s'engagent à traiter les Données Confidentielles avec le même degré de précaution et de protection que les Parties accordent à leurs propres informations confidentielles.

Par ailleurs, les Parties s'interdisent d'utiliser lesdits documents, informations et données à d'autres fins que l'exécution par chacune d'entre elles de leurs obligations au titre du Contrat Opérateur.

Ces Données Confidentielles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. A contrario, ces informations ne sont communicables aux représentants dûment habilités relevant d'autres services, filiales ou partenaires que si elles sont nécessaires à la bonne exécution du Contrat Opérateur.

Par dérogation, les obligations de confidentialité, édictées au présent article, ne s'appliquent pas aux Données Confidentielles :

- dont la communication a été autorisée préalablement et par écrit par la Partie émettrice; ou
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu'au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles appartenaient déjà au domaine public; ou
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu'au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles étaient préalablement connues de cette dernière; ou
- qui concernent des projets mis au point par chaque Partie indépendamment de l'exécution du Contrat Opérateur, à la condition qu'un tel développement indépendant puisse être établi d'une façon adéquate par des preuves écrites antérieures à la révélation des Données Confidentielles par la Partie réceptrice ; ou
- qui ont été révélées à la Partie réceptrice par des tiers de bonne foi, non tenus par une obligation de confidentialité ; ou
- que l'une des Parties doit produire nécessairement pour faire valoir ses droits ou prétentions dans le cadre d'une action contentieuse relative à la formation, l'interprétation ou l'exécution du Contrat Opérateur.

Sont également toutefois autorisées à être divulguées les Données Confidentielles

- sur ordonnance d'un tribunal ou d'une agence administrative ;
- sur requête ou demande d'une agence ou autorité régulatrice, ou en vertu de toute réglementation de cette dernière ;
- aux salariés, fournisseurs, prestataires, avocats, experts ou commissaires aux comptes indépendants d'une partie ayant besoin d'en connaître ;

L'ensemble des Données Confidentielles susvisées est protégé selon les termes définis au présent article pendant toute la durée d'exécution du Contrat Opérateur et, au – delà, pour une durée supplémentaire de cinq(5) ans à compter de l'extinction ou de la résiliation du Contrat Opérateur.

La Partie réceptrice s'engage à restituer à la Partie émettrice, sur demande expresse et écrite de cette dernière, au terme du Contrat Opérateur, l'ensemble des supports restituables des Données Confidentielles et à défaut, de fournir à la Partie émettrice une attestation de leur destruction.

19 DROIT DE PROPRIETE

19.1 Propriété des données

19.1.1 Protection des Données Personnelles

Une Charte de protection des Données Personnelles sera signée entre les Parties en conformité du RGPD.

19.1.2 Données fournies par les services d'information en ligne

Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection juridique des bases de données, chaque Partie est productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données auxquelles l'autre Partie peut avoir accès dans le cadre du Contrat Opérateur.

En conséquence de ce qui précède, les deux Parties s'interdisent toute extraction ou réutilisation intégrale ou partielle de données, au sens de l'article L342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, délivrées par un service d'information en ligne auquel elle peut avoir accès dans le cadre du Contrat Opérateur, sans le consentement préalable et écrit de l'autre Partie.

Chaque Partie est toutefois autorisée à communiquer les informations concernant les clients avec lesquels elle est en « relation d'affaires », à l'exclusion de toute autre information fournie par un service d'information en ligne tel que visé ci-dessus, et pour les seules fins du Contrat Opérateur.

19.2 Propriété des Equipements et Infrastructures

Les Equipements de chaque Partie restent leur propriété exclusive

Les Parties s'engagent à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par l'intermédiaire de tiers auxquels elles seraient associées, au droit de propriété en cause.

En cas de tentative de saisie ou de prétention d'un tiers à l'exercice de droits, la Partie sollicitée devra en aviser immédiatement l'autre Partie par tous moyens et élever toute protestation contre la saisie ou la prétention, prendre toutes mesures pour faire connaître le droit de propriété en cause.

De même, en cas d'ouverture d'une procédure collective, la Partie concernée par cette procédure devra en aviser immédiatement l'autre Partie par tous moyens.

A défaut d'identification sur les Equipements de AZERTY, l'Opérateur devra les désigner comme des Equipements de AZERTY, notamment dans le cas d'une procédure collective.

Sauf stipulation expresse contraire prévue dans les Conditions Particulières, le Contrat Opérateur ne transfère aucun droit de propriété sur l'un quelconque des éléments mis à la disposition d'une Partie à l'autre Partie au titre du Contrat Opérateur. En conséquence, chaque Partie s'interdit de procéder à tout acte de disposition ou de permettre tout acte, quel qu'il soit, contraire au droit de propriété ou de licence de l'autre Partie et l'avise de toute atteinte à son droit, dans les meilleurs délais, à compter de la connaissance de cet acte, afin de permettre à cette autre Partie de sauvegarder ses droits.

Chaque Partie s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle des fournisseurs, des distributeurs ou partenaires de l'autre Partie qui interviennent au titre de l'exécution du Contrat Opérateur.



19.3 Propriété intellectuelle

Chacune des Parties prend à sa charge le paiement des droits afférents aux licences ou sous-licences que l'autre lui consentirait, le cas échéant, dans le cadre du Contrat Opérateur au titre de ses inventions, de ses technologies, de son savoir-faire ou des informations mises en œuvre dont elle reste propriétaire.

De la même manière si l'exécution du Contrat Opérateur nécessite l'utilisation de procédés, produits, marques ou autres faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle obtenus par l'une des Parties (par voie de licence ou autrement), l'autre Partie prendra à sa charge les obligations (notamment de paiement) y afférent.

Ces licences et/ou sous-licences feront l'objet de conventions spécifiques précisant notamment l'étendue des droits concédés et la garantie du concédant quant à ces droits, la durée, les conditions d'utilisation, la rémunération et les obligations respectives des Parties.

La Partie licenciée informera l'autre, dès qu'elle en aura connaissance, de l'existence de tout droit de propriété intellectuelle qui serait opposable à la Partie concédant ou serait de nature à faire naître la confusion dans l'esprit du public.

La Partie licenciée s'interdit de conclure tout accord transactionnel sans l'accord préalable et écrit du concédant.

En cas d'allégation ou d'action en contrefaçon intentée contre le Client ou le Groupement des Mousquetaires, le Client devra en informer AZERTY sans délai et fournir une assistance raisonnable à AZERTY assurera la défense du Client et/ou du Groupement des Mousquetaires et la conduite de toute négociation en vue d'une transaction, et supportera tous les frais (y compris les dépens et les honoraires d'avocat), ainsi que tous dommages et intérêts alloués au tiers en vertu d'une décision de justice définitive. Le Client et le Groupement des Mousquetaires garderont à leur charge les frais qu'ils auront exposés dans le cadre de la défense s'ils décident de se faire assister par un avocat autre que celui désigné par AZERTY ne sera ni tenu ni ne garantira le Client en cas de transaction par le Client avec le tiers sans l'accord préalable de AZERTY.

Si les Prestations mises à la disposition du Client par AZERTY sont reconnues comme constituant une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ou comme étant constitutive de concurrence déloyale et/ou parasitaire, AZERTY pourra, à son choix :

- Soit, obtenir pour le Client le droit de continuer à bénéficier des Prestations litigieuses,
- Soit, modifier les Prestations litigieuses de telle sorte qu'elle cesse d'être contrefaisante et/ou constitutive de concurrence déloyale et/ou parasitaire et que AZERTY puisse assurer la continuité des obligations objet du présent Contrat,
- Soit remplacer la Prestation litigieuse par une Prestation équivalente et non contrefaisante ou non constitutive de concurrence déloyale et/ou parasitaire.

Si ces solutions ne sont pas raisonnablement réalisables par AZERTY, le Client pourra prononcer la résiliation de plein droit de la Prestation concernée, dans les conditions prévues, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

La responsabilité de AZERTY est cependant expressément exclue si la contrefaçon résulte :

- Directement d'éventuelles créations, modifications ou ajouts apportées par le Client,
- Du défaut du Client de mettre en œuvre les modifications conseillées par AZERTY qui auraient écarté la qualification de contrefaçon.
- De ce que le Client continue à utiliser les Prestations prétendue contrefaisante malgré la signature d'une transaction ou la signification d'une décision de justice.

Par ailleurs, le Client garantit le Prestataire dans les mêmes conditions s'agissant des revendications de tiers engagées à son encontre et résultant de :

- le non-respect par les Utilisateurs des conditions et restriction de la Prestation
- une modification réalisée sur la Prestation par toute autre personne que le Prestataire ou non autorisée par le Prestataire,
- l'utilisation de la Prestation ou sa combinaison avec tout autre programme non approuvé par le



Prestataire,

- la non installation d'une mise à jour ou release par le Client, si l'atteinte aurait été évitée par cette installation, l'utilisation de la Prestation autrement que ce qui est prévu au présent Contrat sous réserve que le Prestataire ait demandé au Client de procéder à l'installation de ladite mise à jour ou release en vue d'éviter la contrefaçon.

20 PERSONNEL

20.1 Encadrement

Le personnel de chacune des Parties affecté à l'exécution du Contrat Opérateur reste sous le contrôle administratif et la seule autorité hiérarchique et disciplinaire respectif pendant toute la durée du Contrat Opérateur. Chacune des Parties assure l'encadrement et le contrôle de ses propres salariés, y compris lorsque les Prestations ou Services sont effectué(e)s dans les locaux de l'autre Partie.

20.2 Compétence

Les Parties s'engagent à prévoir des effectifs suffisants avec la compétence requise pour l'exécution du Contrat Opérateur.

20.3 Hygiène et sécurité

Chacune des Parties s'engagent à faire le nécessaire pour que son propre personnel lorsqu'il se trouvera dans les locaux de l'autre Partie se conforme au règlement intérieur de cette dernière et aux dispositions applicables aux entreprises extérieures présentes dans lesdits locaux et notamment celles relatives à l'hygiène et la sécurité. Chacune des Parties s'engage à porter à la connaissance du Prestataire ces dispositions.

21 ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

AZERTY informe l'Opérateur de ce qu'il a adopté un Code d'Ethique et d'Engagement. Dans ce cadre, les Parties déclarent être, à la date de signature de la Convention Cadre et s'obligent à tout moment pendant l'exécution du Contrat Opérateur, à rester en parfaite conformité avec les lois et règlements applicables et, notamment, ceux relatifs aux libertés et droits fondamentaux de la personne, aux réglementations sociales et du travail ou environnementales, à la lutte contre la corruption, que ceux-ci soient de dimension conventionnelle (accords d'entreprises, de branches, conventions collectives), nationale, européenne ou internationale.

De plus, les Parties s'engagent à respecter les principes énoncés par le Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact).

Conformément à l'Annexe 4 « Ethique et Développement Durable » de la Convention Cadre, l'Opérateur s'engage à respecter et à se conformer aux principes de la responsabilité sociétale, à savoir les principes sociaux fondamentaux, la protection de l'environnement et la gestion des déchets, ainsi que les principes d'éthique des affaires.

22 COMMUNICATION ET ATTEINTE A L'IMAGE

22.1 Communication

Les Parties s'engagent dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou orales sous toutes leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l'esprit des clients finals entre leurs services ni à porter atteinte à la réputation des services de l'autre Partie ni à la réputation de celle-ci.

22.2 Atteinte à l'image

Chaque Partie s'engage à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses prestataires de services, l'image, et la réputation de l'autre Partie, notamment relative à la qualité des services et des réseaux mis à la disposition des clients finals et de ne pas porter confusion entre ses services et ceux de l'autre Partie dans l'esprit du client final.

23 RENEGOCIATION

Si un changement de circonstances imprévisible, d'ordre économique, commercial, industriel, juridique ou



politique survenant postérieurement à la conclusion du Contrat Opérateur et, en dehors des prévisions des Parties rend l'exécution excessivement onéreuse pour une des Parties (ci-après « la Partie lésée »), qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander dans un délai d'un (1) mois à compter de la survenance de la circonstance imprévisible, par l'envoi d'un courrier en lettre recommandée à l'autre Partie, une renégociation des Conditions Particulières impactées. Cette demande de renégociation doit être accompagnée par des justificatifs de la survenance de circonstances imprévisibles et de l'exécution excessivement onéreuse.

Il est entendu entre les Parties qu'un changement de circonstances imprévisible est constitué par tout fait qui mettrait l'une ou l'autre des Parties dans l'obligation de réviser de plus de cinquante pourcent (50%) le prix des Prestations faisant l'objet de prix forfaitaires et définitifs.

Ni la demande d'ouverture des négociations ni la conduite de celles-ci ne donneront droit à la Partie lésée de suspendre l'exécution de la présente Convention Cadre ou des Conditions Particulières impactées, dont les stipulations continueront à s'appliquer. Les Parties conviennent que l'ouverture de ces négociations constituera des pourparlers devant être menés de bonne foi afin de parvenir à un éventuel accord devant faire, s'il était trouvé, l'objet d'un avenant.

Pendant toute la durée de la renégociation, chaque Partie reste tenue d'exécuter ses obligations conformément au Contrat.

A défaut d'accord entre les Parties à l'issue de la phase de négociation dans un délai de trois (3) mois, la Partie lésée peut résilier sans faute les Conditions Particulières impactées en respectant un préavis de trois (3) mois.

24 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE ET DES SYSTEMES D'INFORMATION DU CLIENT

AZERTY s'engage à exécuter le présent Contrat de telle manière qu'il limitera toute dégradation ou altération des fonctionnalités du Logiciel, ni du Système d'Information du Groupement des Mousquetaires.

A ce titre, chacune des Parties prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter l'introduction et l'intrusion de tout programme nocif dans les progiciels de l'autre Partie ou les Systèmes d'Information sur lesquels elle intervient (notamment virus, bombes logiques, vers, chevaux de Troie) et adoptera les mesures adéquates si elle constate l'existence de tels programmes. A cet effet, chacune des Parties réalisera tous les tests adéquats. Chacune des Parties s'assurera contre tout risque de ce type et devra en conséquence s'engager à maintenir ladite assurance pendant toute la durée du Contrat.

A cet égard, AZERTY respectera la Charte d'accès au système d'Information du Groupement des Mousquetaires jointe en Annexe.

25 DIVERS

25.1 Effet inter-partes

Le Contrat Opérateur ne fournit pas et ne sont pas destinées à fournir à des tiers (notamment des clients de l'Opérateur, des Affiliés de l'Opérateur) de droit de recours, de réclamation, de responsabilité, de remboursement, de motif d'action, ou tout autre droit.

25.2 Titres

Les titres des articles de la présente Convention Cadre et ceux du Contrat Opérateur sont indiqués à la seule fin d'en faciliter la lecture, et sont sans incidence sur leur interprétation.

25.3 Références

Une référence à tout texte légal ou à toute disposition légale s'entend de la version la plus récente modifiée de cette disposition légale.

25.4 Indivisibilité

Si une stipulation du Contrat Opérateur est ou devient nulle ou inapplicable, ladite stipulation sera réputée supprimée du document concerné sans affecter la validité des stipulations restantes du Contrat Opérateur, et les Parties pourront si nécessaire se rencontrer afin de définir d'un commun accord une stipulation de substitution.



Au cas où les Parties ne pourraient, de bonne foi, trouver un accord sur une telle disposition, le document concerné sera résilié de plein droit, sans que les Parties puissent prétendre à de quelconques dommages et intérêts.

25.5 Ecrit électronique

Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l'exécution du Contrat Opérateur, ont la même valeur que celle accordée à l'original. Les Parties conviennent de conserver les écrits qu'elles s'échangent pour l'exécution de la Convention, de telle manière qu'ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l'article 1316-1 du Code Civil.

De convention expresse, les Parties s'accordent pour considérer les données de trafic correspondant aux CDR (Call Detail Record)), transmises et/ou reçues par AZERTY dans le cadre du Contrat Opérateur au moyen de ses propres outils d'enregistrement et de calcul comme la preuve suffisante du contenu, de la réalité et du moment de l'enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des dites données.

25.6 Antériorité

Le Contrat Opérateur remplace tous les accords antérieurs, oraux ou écrits, entre les Parties dans le cadre exclusif de la relation entre l'Opérateur et la Division des Services Opérateurs de AZERTY, et constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard aux Prestations et à son objet. Elles ne pourront être modifiées ou amendées que par un écrit signé par les deux Parties.

25.7 Déclaration

Les déclarations et garanties expressément contenues dans le Contrat Opérateur sont les seules acceptées par AZERTY et se substituent à toute autre déclaration et/ou garantie expresse ou tacite relative au même objet que celui du Contrat Opérateur, y compris, les garanties de valeur marchande, d'adéquation à un objet particulier et de service ininterrompu, ainsi qu'à toute obligation que AZERTY pourrait avoir en droit coutumier ou jurisprudentiel.

25.8 Renonciation

Aucune Partie ne sera réputée avoir renoncé à un droit acquis aux termes du Contrat Opérateur, sauf renonciation écrite et signée. Aucun manquement ou manquements successifs à l'exécution d'un accord ou d'une convention et aucune renonciation ou renoncements successives par une Partie ne pourront affecter la validité de ces accords, conventions ou dispositions ni porter atteinte aux droits de la Partie bénéficiaire de les faire exécuter.

25.9 Sous-traitance

Conformément aux dispositions impératives de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, AZERTY ne peut sous-traiter tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat qu'après agrément préalable par le Client, du ou des sous-traitants.

Le Client consent d'ores et déjà, par la signature des présentes, à donner son agrément dans les cas où AZERTY fait appel aux entités suivantes en tant que sous-traitante

- A l'une des sociétés Affiliées
- A un STIT, correspondant au jour de la signature des présentes aux sociétés AXECOM / CIRCET / ERT et ICART

AZERTY garantit au Client le respect par ses sous-traitants des dispositions du présent Contrat.

AZERTY restera le seul interlocuteur de ses sous-traitants, et garantit le Client contre tout litige qui pourrait survenir du fait de la sous-traitance, quel qu'en soit le motif et l'étendue, de telle sorte que la responsabilité du Client ne puisse jamais être recherchée, sauf cas de force majeure, tel que précisé au présent Contrat. AZERTY est responsable de ses sous-traitants et des dommages causés par ses sous-traitants.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du décret du 21 novembre 2011, le sous-traitant doit également s'assurer que son cocontractant est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. L'attestation est requise pour tout contrat portant sur la fourniture d'une prestation de services dès lors que la relation contractuelle porte sur une opération d'au moins 3 000 € conclue après le 1er janvier 2012 ou faisant l'objet d'un renouvellement semestriel.



25.10 Non sollicitation du Personnel

Chacune des Parties s'interdit expressément de solliciter en vue d'une embauche ou d'embaucher directement ou indirectement tout membre du personnel de l'autre Partie participant ou ayant participé à l'exécution du Contrat.

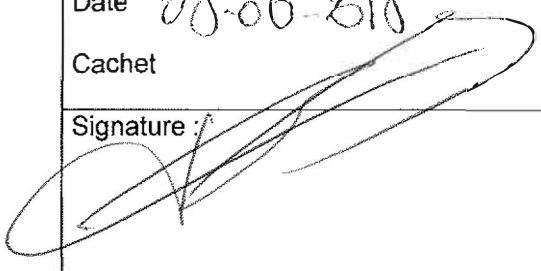
En cas de violation de cette interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre Partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à douze (12) mois de salaire annuel brut de la personne sollicitée ou embauchée, à la date de ladite violation.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du Contrat et pendant les six (6) mois qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne.

25.11 Publicité – Utilisation des Marques et des Logos

Toute communication concernant l'existence du Contrat et/ou utilisation des marques et des logos de l'une ou l'autre des Parties devra recueillir l'accord préalable exprès et écrit de l'autre Partie.

Fait en deux exemplaires.

Pour L'Opérateur,	Pour AZERTY,
Nom <i>J-VIA 270</i>	Nom
Fonction <i>DRG</i>	Fonction
Date <i>08-06-2018</i>	Date
Cachet	Cachet
Signature 	Signature :

STIME

Service Juridique
21/27 rue Barbès
92120 Montrouge
Tél. 01.41.48.30.00